

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3084/2538

นาย วรพงษ์ กษิรวัฒน์
นาย พิรัช พรหมสิทธิ์ ใน ฐานะ นาย
อำเภอ เกาะลันตา

โจทก์

จำเลย

ป.ที่ดิน มาตรา 83

การที่ พนักงานเจ้าหน้าที่รับอายัดที่ดินตามป.ที่ดินมาตรา83ไว้แล้วและผู้ขออายัดไปดำเนินคดีทางศาลภายในกำหนดเวลาการอายัดก็ยังคงมีผลอยู่ต่อไปจนกว่าศาลจะสั่งให้ถอนการอายัดหรือมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งถึงที่สุดเมื่อคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาและไม่มีคำสั่งศาลให้ถอนการอายัดการอายัดจึงยังคงมีอยู่ตามมาตรา83วรรคสอง

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ พิพากษา ว่า โจทก์ มีสิทธิ จดทะเบียน สิทธิ และนิติกรรม รับโอน สิทธิ ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก.)เลขที่ 759 จาก นาง ย่าบ้าย หรือย่าบ้าย ช้างน้ำ และ ให้ จำเลย ดำเนินการ จดทะเบียน โอนสิทธิ ใน ที่ดิน ดังกล่าว ให้ แก่ โจทก์ ตามคำพิพากษา ใน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 308/2535 ของ ศาลชั้นต้น ให้จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ เดือน ละ 20,000 บาท นับแต่ วันฟ้องไป จนกว่า จะ ทำการ จดทะเบียน แล้ว เสร็จ

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น ซึ่งสองสถาน กำหนด ประเด็น พิพาท ไว้ ทั้งหมด 4 ข้อแต่ คู่ความ
ต่าง ยอมรับ ข้อเท็จจริง และ สละ ประเด็น พิพาท ข้อ อื่น โดยไม่ตั้งใจ สืบพยาน
คง ขอให้ ศาลชั้นต้น ซึ่งขาด ข้อกฎหมาย เบื้องต้น เฉพาะประเด็น พิพาท ข้อ 3 ซึ่ง
เป็น ข้อกฎหมาย เป็น ข้อ แพ้ ชนะ กัน ว่า จำเลยจะ อ้าง ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 83 วรรคสอง เพื่อ ไม่ปฏิบัติ ตามคำพิพากษา ใน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่
308/2525 ของ ศาลชั้นต้น ได้ หรือไม่

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง รับฟัง ได้ว่า ที่ดิน ตาม หนังสือรับรอง การ
ทำประโยชน์ น.ส. 3ก. เลขที่ 759 เลขที่ ดิน 40 เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ตั้ง
อยู่ ตำบล ศาลาด่าน (เกาะลันตาใหญ่) อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ เป็น ทรัพย์สิน
มรดก ของ นาย อะเมะ ช้างน้ำ นางย่าบ้ายหรือย่าบ้าย ช้างน้ำ เป็น ผู้จัดการมรดก
ของ นาย อะเมะ ได้ ขาย ที่ดิน ดังกล่าว ให้ แก่ โจทก์ แต่ ไม่สามารถ โอน กัน ได้
เพราะ นาง สุกิต ช้างน้ำ ทายาท คนหนึ่ง ของ นาย อะเมะ ได้ อ้าง ที่ดิน นั้น ไว้
ตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 83 และ นาง สุกิต ช้างน้ำ ได้ ร่วม กับ ทายาท
อื่น ฟ้อง นาง ย่าบ้ายหรือย่าบ้าย ใน ฐานะ ผู้จัดการ มรดก ของ นาย อะเมะ ขอให้
แบ่ง ที่ดิน ตาม น.ส. 3ก. เลขที่ 759 ให้ แก่ ทายาท ผู้มีสิทธิ รับมรดก ปรากฏ ตาม
คดีแพ่ง หมายเลขดำ ที่ 191/2532ของ ศาลชั้นต้น ต่อมา โจทก์ ฟ้อง นาง ย่าบ้าย
หรือย่าบ้าย ช้างน้ำ และ ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ นาง ย่าบ้ายหรือย่าบ้าย จดทะเบียน

โอน สิทธิครอบครอง ที่ดิน ตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 759 ให้ แก่ โจทก์ หากไม่ ดำเนิน การ โอน ภายใน กำหนด ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น การแสดง เจตนาแทน ปรากฏ ตาม คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 308/2535 ของ ศาลชั้นต้น โจทก์ได้ ยื่น คำร้องขอ ให้ จำเลย ซึ่ง เป็น นายอำเภอ เกะลันตา ใน ฐานะ พนักงาน เจ้าหน้าที่ รับ จด ทะเบียน สิทธิ และ นิติกรรม ให้ จดทะเบียน โอนสิทธิครอบครอง ที่ดิน ตาม น.ส. 3ก. เลขที่ 759 ให้ แก่ โจทก์ แต่ จำเลยไม่รับ จดทะเบียน ที่ดิน แปลง ดังกล่าว ให้ เนื่องจาก ที่ดิน ถูก นาง สุกิต ช่างน้ำ आयัด ไว้ มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ว่า จำเลย จะ อ้าง ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 83 วรรคสอง เพื่อ ไม่รับ จดทะเบียน โอนสิทธิ ครอบครอง ที่ดิน น.ส. 3ก. เลขที่ 759 ให้ แก่ โจทก์ ตาม คำพิพากษาคดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 308/2535 ของ ศาลชั้นต้น ได้ หรือไม่ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การ ขอ आयัด ที่ดิน ต่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม ประมวล กฎหมายที่ดิน มาตรา 83 นั้น เมื่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่ รับ आयัด ไว้ แล้วและ ผู้ขอायัด ไป ดำเนินคดี ทาง ศาล ภายใน กำหนด เวลา การ आयัด ก็ ยัง คงมีผล อยู่ ต่อไป จนกว่า ศาล จะ สั่ง ให้ ถอน การ आयัด หรือ มี คำพิพากษาหรือ มี คำสั่ง ถึงที่สุด ดังนั้น ขณะที่ โจทก์ ฟ้อง คดี นี้ คดีแพ่งหมายเลขแดง ที่ 308/2535 ของ ศาลชั้นต้น ยัง อยู่ ระหว่าง การ พิจารณาของ ศาลฎีกา และ ไม่มี คำสั่งศาล ให้ ถอน การ आयัด การ आयัด จึง ยัง คงมี อยู่ ตาม มาตรา 83 วรรคสอง อนึ่ง เมื่อ พิจารณา รูปคดี แล้ว ปรากฏว่า ทั้ง นาง ย่าบ้ายหรือย่าบ้าย ช่างน้ำ และ โจทก์ ต่าง ทราบ ดี ขณะ ทำการ ซื้อ ขาย ที่ พินาท ว่า ที่พินาท เป็น ที่ดิน มรดก ที่ ทายาท ของนาย อะเมะ ไม่ประสงค์ จะขาย แต่ ต้องการ แบ่งปัน กัน ระหว่าง ทายาท ฉะนั้น ใน วันที่ โจทก์ และ นาง ย่าบ้าย หรือย่าบ้าย ไป ขอ ทำนิติกรรม จดทะเบียน โอนสิทธิ ครอบครอง ที่พินาท นาง สุกิต ช่างน้ำ จึง ได้ ไป ขอ आयัด ที่พินาท ไว้ เมื่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่ รับ आयัด โจทก์ ได้ มายื่นฟ้อง นาง ย่าบ้ายหรือย่าบ้าย เป็น คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 308/2535เพื่อ ให้ คดี เสร็จเด็ดขาด ใน ศาลชั้นต้น โดย ศาล พินาท ให้ นาง ย่าบ้าย หรือ ย่าบ้าย

จดทะเบียน โอนสิทธิครอบครอง ที่พิพาท ให้ แก่ โจทก์ และ โจทก์ จะ ได้ นำ คำพิพากษา ไป แสดง แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้ รับจดทะเบียน โอนสิทธิครอบครอง ให้ แก่ โจทก์ ทั้ง ๆ ที่ ที่พิพาท ยัง ถูกอายัด อยู่ พฤติการณฺ์ เช่นนี้ โจทก์ จะ อ้างว่า ตน เป็น ผู้สุจริต และขอ ใช้ สิทธิ ทาง ศาล เพื่อ บังคับ จำเลย ซึ่ง เป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ รับ จดทะเบียน โอนสิทธิครอบครอง ที่พิพาท แก่ โจทก์ ใน ขณะที่ ที่พิพาท อยู่ ระหว่าง ถูก อายัด ตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 83 วรรคสองหาได้ไม่ ที่ จำเลย อ้าง บทบัญญัติ มาตรา ดังกล่าว ปฏิเสธ ไม่รับ จดทะเบียนให้ โจทก์ จึง ชอบแล้ว ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา มา นั้น ศาลฎีกา เห็นพ้องด้วย ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องจำเลยในฐานะเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินให้รับจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองที่ดินให้โจทก์ตามคำพิพากษาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้นาง ย่าบ้ายไปจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองที่ดินให้แก่โจทก์หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนโจทก์นำ

คำพิพากษาไปร้องขอให้จำเลยในฐานะเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดำเนินการให้ตามคำพิพากษาแต่จำเลยไม่ดำเนินการให้จึงฟ้องเป็นคดีนี้

ปัญหาว่าการที่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รับจดทะเบียนแต่ไม่ดำเนินการให้ตามคำพิพากษาจะต้องรับผิดหรือไม่ข้อพิจารณาดังนี้ 1.แม้ศาลจะพิพากษาให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนก็ตามคำพิพากษาดังกล่าวก็หาผูกพันจำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและเป็นบุคคลภายนอกคดีแต่อย่างใดไม่ยิ่งกว่านั้นแม้โจทก์จะมีคำขอว่าหากนาง ย่าบายไม่ไปจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองที่ดินให้โจทก์ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินแก้ไขชื่อในทะเบียนเป็นชื่อโจทก์โดยโจทก์ยอมเสียค่าใช้จ่ายก็ตามหากโจทก์ไม่ได้ฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินเป็นจำเลยด้วยแล้วคำขอในส่วนนี้ของโจทก์ที่ให้บังคับเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดียอมไม่อาจกระทำได้(เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่3429/2535,2189/2532)

2.การที่ศาลพิพากษาให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนนั้นเมื่อมีการนำคำพิพากษาดังกล่าวไปร้องขอต่อเจ้าพนักงานให้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิให้ตามคำพิพากษาก็ไม่ต่างอะไรไปจากบุคคลสองฝ่ายสมัครใจจะทำนิติกรรมแล้วไปร้องขอให้เจ้าพนักงานดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เพียงแต่การถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนานั้นก็เพื่อความสะดวกในการบังคับคดีในกรณีฝ่ายผู้แพ้คดีไม่ยอมไปร้องขอจดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ชนะคดีเท่านั้นดังนั้นการที่เจ้าพนักงานที่ดินจะดำเนินการจดทะเบียนให้ได้หรือไม่กรณีจึงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายนั้นๆว่าจะสามารถดำเนินการให้ได้เพียงใดหากเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามกฎหมายแล้วเจ้าพนักงานยอมไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดแต่หากเจ้าพนักงานที่ดินไม่ดำเนินการตามกฎหมายกล่าวคือปฏิเสธไม่ยอมรับจดทะเบียนให้โดยไม่มีเหตุจะอ้างตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้วเจ้าพนักงานยอมต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าการร้องขอจดทะเบียนนั้นจะเป็นการร้องขอโดยอ้างสิทธิตามคำพิพากษาหรือโดยความสมัครใจของบุคคลสอง

ฝ่ายก็ตาม คดีนี้จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนที่ดินให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาที่โจทก์นำมาแสดงก็
เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวถูกนาง สุกิจ ช่างน้ำ आयัดไว้ซึ่งตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินมาตรา83วรรคสองบัญญัติว่าให้รอการอายัดมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั่งให้ถอน
การอายัดหรือมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดเมื่อคดีที่ร้องขออายัดยังอยู่ในระหว่าง
ดำเนินคดีเจ้าพนักงานที่ดินจึงย่อมยกเหตุดังกล่าวขึ้นปฏิเสธการรับจดทะเบียนได้
ศาลฎีกาจึงได้วินิจฉัยในคำพิพากษานี้ว่าโจทก์จะขอใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้
จำเลยซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้รับจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองที่พิพาทแก่
โจทก์ในขณะที่ที่พิพาทอยู่ระหว่างถูกอายัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา83วรรคสองหาได้ไม่ที่จำเลยอ้างบทบัญญัติมาตราดังกล่าวปฏิเสธไม่รับจด
ทะเบียนให้โจทก์จึงชอบแล้ว ?มีชัยเตชาชาญ?